

0015578-34.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Amanda Eiko Sato

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... em 15.12.2005)

Quanto ao furto sofrido pela requerente, é irrelevante que o cartão tenha sido subtraído fora do estabelecimento bancário. Isso também não exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes das transações realizadas por fraudadores, pois se trata de risco inerente à atividade desempenhada. Sobre o tema, também do Superior Tribunal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível >> - Casa Verde

CEP: 02546-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3951-2525 - E-mail: santana1jec@tjsp.jus.br

0015578-34.2022.8.26.0001 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0015578-34.2022.8.26.0001

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Ivanice Ferreira da Silva

Requerido:

Hipercard Banco Múltiplo S.A.

Juíza de Direito: Dra. Amanda Eiko Sato

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A lide comporta julgamento antecipado, já que não há necessidade de dilação probatória, sendo prescindível a produção de outras provas em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afasto a alegação de conexão, pois não há risco de prolação de decisões conflitantes, uma vez que nos autos nº 0015570-57.2022.8.26.0001 são discutidas dívidas diversas, contraídas mediante cartão de crédito também diverso.

Quanto à produção de prova oral, desnecessária a oitiva da autora em depoimento pessoal, eis que ela negou as transações comerciais.

Não há dúvidas de que a relação havida entre as partes é eminentemente consumerista, sendo aplicáveis ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor. Feitas tais considerações, adianto que o pedido é procedente.

Muito embora sustente a parte ré que as compras foram realizadas presencialmente, com cartão de crédito eletrônico, e por meio de digitação de senha pessoal, é certo

que isso, por si só, não transfere à requerente a culpa exclusiva pelo ocorrido. Isso porque não há provas de que a autora seja a única que detém conhecimento da senha, pois esta é produzida pelo sistema de tecnologia adotado pelo réu, sendo plenamente possível que outro usuário possa obtê-la. Além disso, por mais que a tecnologia utilizada, em tese, impeça a obtenção da senha mediante processo de clonagem, não é possível descartar a possibilidade de emprego de outro mecanismo. Na verdade, incumbia à parte requerida a prova da absoluta segurança do serviço que coloca à disposição do consumidor. Também era do réu o ônus de provar que a requerente efetuou as compras ou que disponibilizou seus dados a outra pessoa, ou mesmo que não guardou referidas informações com absoluto sigilo.

A esse respeito, veja-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da prova- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido." (REsp727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.12.2005)

Quanto ao furto sofrido pela requerente, é irrelevante que o cartão tenha sido subtraído fora do estabelecimento bancário. Isso também não exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes das transações realizadas por fraudadores, pois se trata de risco inerente à atividade desempenhada. Sobre o tema, também do Superior Tribunal de Justiça:

"RECLAMAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Conforme entendimento sufragado por esta Corte em recursos especiais representativos de controvérsia, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.199.782/PR e REsp 1.197.929/PR). 2. Aplicação da Súmula 479/STJ: 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'. 3. Reclamação procedente." (Rcl 8.946/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10/10/2012) (destaques acrescentados)

A alegação de inexistência de falha na prestação do serviço também deve ser afastada.

Cabia à instituição financeira monitorar a ocorrência de transações atípicas para o perfil da requerente e, no caso, resta claro que ela assim não procedeu, já que compras reiteradas, em valores próximos e realizadas no mesmo estabelecimento (fl. 06) foram aprovadas sem que a autora sequer fosse previamente indagada a respeito delas. Registre-se que o réu não comprovou que a requerente tivesse realizado transações prévias em tal estabelecimento e tampouco demonstrou que os valores autorizados encontravam-se dentro de seu perfil de consumo.

Diante disso, tendo em vista que incumbia ao requerido zelar pela segurança das operações, monitorando-as e verificando se elas estavam dentro do perfil de compra da autora, inegável a falha na prestação dos serviços.

De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos contraídos pelos fraudadores mediante utilização de crédito colocado à disposição da requerente, quais sejam, R\$ 490,00, R\$ 289,00, R\$ 287,00 e R\$ 286,00, bem como de todos os encargos incidentes sobre referidas operações.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos de R\$ 490,00, R\$ 289,00, R\$ 287,00 e R\$ 286,00, melhor identificados à folha 06, bem como de todos os encargos sobre eles incidentes, o

que faço resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias (art. 42 da Lei nº 9.099/95) contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e vir acompanhado do preparo. Conforme o art. 42, § 1º, da Lei n.

9.099/1995, fica facultado o recolhimento do preparo em até 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Frisa-se que, de acordo com o Comunicado nº 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, "o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente". Assim, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 e dos Comunicados nº 1530/2021 e 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça do eg. TJSP, o preparo compreenderá:

a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$159,85);

b) taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor atualizado da causa, se não houver condenação, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$159,85);

c) o porte de remessa e retorno, no valor de R\$ 43,00 para cada objeto a ser encaminhado, se houver (art. 1.275, § 3º, NSCGJ) (a ser recolhido por meio da guia do FEDTJ, código 110-4); e

d) as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/AR: guia do FEDTJ - código 120-1; diligências do Oficial de Justiça: guia GRD; taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados: guia do FEDTJ, código 434-1; etc).

Para fins de execução da sentença: Transitada em julgado a sentença, deverá o (a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação no prazo de quinze dias úteis, independentemente de nova citação ou intimação para este fim, sob pena de execução, nos termos do art. 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95. Em caso de inércia, para o caso de condenação em quantia certa, a parte assistida por advogado deverá proceder a abertura do incidente de cumprimento de sentença, nos termos do Comunicado nº 1.789/2017 da Corregedoria Geral da Justiça, anexando planilha de cálculo com a multa de 10% do artigo 523, § 1º do CPC, no prazo de trinta dias, sob pena de arquivamento. Se desassistida de advogado, defiro, desde já, o encaminhamento dos autos ao Contador para elaboração do cálculo, tornando após conclusos para início da execução.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.